

4. 현지조치

가. 현지조치 명세

순번	제 목	유형	대상부점	감사인
(1)	폐기된 합숙소 비품 회계처리 불철저	시정	전북 지역본부	김인선
(2)	승계집행문 부여 신청 시 대리인 미변경	주의	"	"
(3)	주채무자의 개인회생 면책 이후 보증인에 대한 시효관리 불철저	시정	"	"
(4)	인수채권 계약 해제 처리 부적정	"	"	"
(5)	담보부채권 담보권 실행 불철저	"	"	조성연
(6)	제3자에 의한 경매진행 관리 불철저	"	"	"
(7)	경매 배당금 채권충당 불철저	"	"	"
(8)	무담보 채권 전환 불철저	"	"	"
(9)	경매물건 유입기준가격 산정 불철저	주의	"	"
(10)	압류재산 배분기일 지정 불철저	"	"	"
(11)	압류재산 미지급 배분금 인계 불철저	"	"	"
(12)	국유재산 매수신청서 검토 결과 통지 지연	"	"	방제현
(13)	국유재산 가설건축물 관리 불철저	시정	"	정원석
(14)	국유재산 변상금 정기 부과 불철저	"	"	"

나. 현지조치 내용

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(1)	【폐기된 합숙소 비품 회계처리 불철저】 ○ 「유형자산관리요강」 제15조(불용결정의 대상)에 따르면 훼손 또는 마모되어 본래의 목적에 사용할 수 없는 자산이나, 망실된 경우 불용결정 하도록 되어 있음 - 그런데, 전북지역본부에서는 현대에코르 아파트 합숙소에서 사용하기 위해 2015. 11. 3. 구입한 가스보일러(750천 원)는 2018년 숙소와 함께 매각되어 사용할 수 없으나 현재까지 비품으로 남아 있는 등 더 이상 사용하지 않는 합숙소 비품 3건 (1,337천 원)에 대해 불용처리하지 않고 있어 불용승인 후 정당회계처리 하도록 현지시정 조치 * 2019. 6. 3. 회계처리 요청(정보시스템부)	시정 (김인선)	-
(2)	【승계집행문 부여 신청 시 대리인 미변경】 ○ 「공사 정관」 제32조(대리인의 선임)에 따르면 사장은 임직원 중에서 공사의 업무수행에 필요한 재판상 또는 재판 외의 모든 행위를 할 대리인을 선임할 수 있음 - 그런데, 전북지역본부에서는 본부장의 인사 이동(2019. 2. 1.)으로 2019. 2. 8. 대리인 변경 등기를 한 이후에 2019.	주의 (김인선)	

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
	2. 25. 현대캐피탈로부터 인수한 채무자 문형 등 4건의 승계집행문 부여 신청을 하면서 법률상 대리인을 전임자로 기재한 사실이 확인되어 △ 향후에는 인사이동에 따른 대리인 변경이 있을 경우 체크리스트에 따라 각종 신고 서식을 적시에 변경할 수 있도록 현지주의 조치		
(3)	【 주채무자 개인회생 면책 이후 보증인에 대한 시효관리 불철저 】 ○ 연장시효관리 기준 통보문서*에 의하면 주채무자에 대한 개인회생절차가 인가결정이 이루어지고 보증인에 대한 기존 판결이 있을 경우에는 보증인의 소멸시효를 면책결정일로부터 10년으로 연장하도록 하고 있음 * ‘확정판결 있는 채권에 대한 연장시효관리 기준 통보’(중소기업인지원부-102032, 2015.11.2.) - 그런데, 채무자 김호일(동화은행 1998-4564)의 경우 주채무자가 개인회생(전주지법 2007개회2050)으로 2012. 5. 11. 면책되었으나 보증인에 대한 소멸시효를 기존 판결(전주지법 2001가소28660)로부터 10년으로 시효완성일을 변경하지 않고 있어 시효완성일을 변경하도록 현지시정 조치 * 2019. 5. 31. 시효변경 완료	시정 (김인선)	-

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(4)	【인수채권 계약 해제 처리 부적정】 ○ 공사와 현대캐피탈이 체결한 「채권 양도·양수계약서(2017. 2. 20.)」 제17조(대상채권별 계약의 해제)에 따르면 파산면책 등으로인해 양수도 제외 부실채권에 해당하는 경우 건별로 계약을 해제하도록 되어 있음 - 그런데, 채무자 김순철(현대캐피탈 2017-2490)의 경우 양도전 파산면책신청의 사유로 계약이 해제되어 환매대금이 현대캐피탈로부터 입금되었는데도 환매처리하지 않고 회수금으로서 채권액을 정리한 사실이 있어 채권액 정리를 취소하고 환매처리하도록 현지시정 조치 * 2019. 6. 3. 회계처리 의뢰(정보시스템부)	시정 (김인선)	-
(5)	【담보부채권 담보권 실행 불철저】 ○ 「인수채권정리업무규정」 제43조(담보권실행)에 따르면 담보부채권 중 담보권 실행에 곤란한 사유가 있다고 판단되는 경우를 제외하고는 신속하게 담보권을 실행하도록 되어 있음 - 그런데, 인수일로부터 5개월 이상 경과한 후에야 경매신청(4건)하거나 미신청(1건)한 사실이 있어 경매신청업무를 철저히 하도록 하고, 경매 미신청한 1건을 경매신청하도록 현지시정 조치 * 2019. 5. 31. 경매신청 완료	시정 (조성연)	-

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(6)	【제3자에 의한 경매진행 관리 불철저】 ○ 「인수채권정리업무규정」 제57조(제3자에 의한 경매진행)에 따르면 제3자가 공사의 담보물건에 경매신청을 하였을 때 먼저 개시결정한 경매신청이 취하되거나 그 절차가 취소 또는 중지될 우려가 있는 경우에는 공사도 경매신청을 하도록 되어 있음 - 그런데, 공사 근저당권보다 후순위인 채권자가 경매신청하고 별도로 공사가 경매 신청하지 않다가 취하된 1건에 대하여 경매신청 하도록 현지 시정 조치 * 2019. 5. 31. 경매신청 완료	시정 (조성연)	-
(7)	【경매 배당금 채권충당 부적정】 ○ 「인수채권정리업무규정」 제10조(채권 충당원칙)에 따르면 법적절차에 의한 배당금 등을 수령하였을 때에는 가지급금·원금·이자의 순서에 따라 채권을 충당 하도록 되어 있음 - 그런데, 2018. 10. 30. 인수한 담보부 채권 장운용(현대해상화재보험 2018-27)은 2019. 2. 27. 경매로 채권전액을 배당받았는데도 해당 채권의 이자 1,776,169원을 정리하지 않고 있어 이자를 정리하고 완제처리하도록 현지시정 조치	시정 (조성연)	-

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
	* 2019. 5. 31. 정당한 채권 총당 후 완제처리		
(8)	【무담보채권 전환 불철저】 ○ 「인수채권정리업무규정」 제3조(정의)에 따르면 경매종결로 담보물권이 정리된 후에 잔여 채권이 남아 있으면 무담보채권으로 전환하여 관리해야 함 - 그런데, 2018. 8. 30. 인수한 담보 채무자 이인(교보생명 2018-25)의 경우 2019. 1. 16. 배당으로 담보물권이 정리된 이후에는 잔여채권을 무담보채권으로 전환하여 관리하여야 하는데도 감사일 현재까지 잔여채권(이자 3,196천 원)을 무담보채권으로 전환하고 있지 않는 등 총 5건에 대하여 무담보채권으로 전환하지 않고 있어 무담보채권으로 전환하여 관리하도록 현지시정 조치 * 2019. 5. 31. 무담보채권 전환 완료	시정 (조성연)	-
(9)	【경매물건 유입기준가격 산정 불철저】 ○ 「인수채권담보물건유입요강」 제7조(유입기준가격)에 따르면 각 호의 방법에 따라 산정하고 그 중 가장 적은 금액을 기준으로 유입기준가격을 산정하도록 되어 있음 - 그런데, 2018. 7. 30. 인수한 김점옥(주)케	주의 (조성연)	-

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
	이비손해보험 2018-7)의 유입기준가격을 산정하면서 선순위채권액 및 모기지신용보험가입금액을 입력하지 않았고, 2018. 9. 28. 인수한 푸른산맑은물(전북은행 2017-6)은 유치권신고액을 선순위채권액으로 잘못 입력하여 오류로 산정한 사실이 확인되어 현지주의 조치		
(10)	【압류재산 배분기일 지정 업무 불철저】 ○ 「압류재산매각업무요강」 제68조(배분기일의 지정)에 따르면 배분기일은 매수인이 매수대금을 납부한 날부터 30일 이내로 하도록 되어 있음 - 그런데, 2016. 10. 20. 파주세무서로부터 수임한 채납자 양현수(2016-15074-001)는 2017. 3. 21. 매수대금을 완납하였는데도 42일이 지난 2017. 5. 2. 배분기일을 지정하는 등 총 10건의 공매재산에 대하여 납부일로부터 30일이 경과 후 배분기일을 지정한 사실이 있어 현지주의 조치	주의 (조성연)	
(11)	【압류재산 미지급 배분금 인계 불철저】 ○ 「압류재산매각업무요강」 제74조(배분금 등의 인계)에 따르면 배분한 금전 중 배분기일로부터 30일이 지나도 채권자 또는 채납자에게 지급하지 못한 금액은	주의 (조성연)	-

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
	관서의 장이 지정한 금융회사 계좌로 입금하도록 되어 있음 - 그런데, 2017. 8. 3. 동수원세무서로부터 수입한 채납자 이경호(2017-10199-001)의 압류재산에 대한 2018. 2. 21. 배분시 임차인 윤철구에게 배분한 21,105,610원을 배분기일로부터 105일이 지난 2018. 7. 6. 위임기관에 인계하는 등 19건에 대해 배분기일로부터 30일 이내에 채권자 등에게 지급하지 못한 미지급 배분금 인계를 지연한 사실이 있어 현지주의 조치		
(12)	[국유재산 매수신청서 검토 결과 통지 지연] ○ 「국유재산법시행규칙」 별지 제1호 서식인 ‘국유재산 매수신청서’에는 처리기간을 20일로 정하고 있으므로 매수신청서를 접수한 담당자는 20일 이내에 신청내용 및 매각가능여부를 검토하여 그 결과를 신청인에게 통지하는 것이 타당함 ○ 그런데, 전북지역본부 소관 국유재산 ‘전라북도 익산시 갈산동 273-46’에 대해 2017. 6. 1. 임순자로부터 매수신청서를 접수한 후 신청인은 해당 국유재산의 감정평가금액만 확인하고 매수하지 않겠다고 하였으나	주의 (방제현)	-

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
	- 처리기한(2017. 6. 21.)보다 610일이 지난 2019. 2. 21.에서야 종결 처리하는 등 총 71건의 매수신청에 대하여 길게는 610일, 짧게는 92일 지연하여 매수신청 종결 처리를 한 사실이 있어 현지주의 조치		
(13)	【국유재산 가설건축물 관리 불철저】 ○ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제26조에 따르면 가설건축물 등의 설치를 허용하는 경우에는 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 허용 내용과 일치하는지 여부를 확인하도록 되어 있음 - 그런데, 가설건축물 설치를 허용한 '전라북도 군산시 옥도면 무녀도리 35-1'(임야, 7,224㎡) 등 3건에 대해 감사일 현재까지 현장 확인기한(허용 후 1개월)을 준수하지 않고 길게는 56개월, 짧게는 5개월 현장확인을 지연하고 있는 사실이 있어 신속히 현장점검 하도록 현지시정 조치 * 2019. 5. 24. 현장 확인 완료	시정 (정원석)	-
(14)	【국유재산 변상금 정기 부과 불철저】 ○ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무	시정 (정원석)	27,090 천 원

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
	요강」 제41조에 따르면 변상금의 부과는 매년 12월 31일을 기준으로 다음 연도 2개월 이내에 연 1회 정기적으로 부과 고지 하도록 되어 있음 - 그런데, ‘전라북도 정읍시 송산동 49’ (답, 778㎡) 소재 국유재산의 경우, 2017. 12. 4. 변상금을 부과고지한 이후 17개월이 경과한 2019. 5. 19까지 정기 부과를 하지 않는 등 총 5건, 27,090천 원에 대해 변상금 정기부과를 지체하고 있는 사실이 있어 정기부과 하도록 현지시정 조치 * 2019. 5. 20. 변상금 부과조치 완료		